REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Roma

Sezione XVII

Il Giudice designato, dott. Andrea Postiglione, nella causa cautelare iscritta al n. 28311 R. G. A. C. dell'anno 2022 introdotta con ricorso depositato in data 22.04.2022

da

Parte_1 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della *Organizzazione_1* in persona del procuratore speciale *Parte_2*, per procura conferita con atto del Notaio *Persona_1* in data 08.01.2020, rep. 54864 ord. 10623, elettivamente domiciliata in Torino, via Viotti n. 4, presso lo studio dell' Avv. Paolo Minoli che la rappresenta e difende per procura allegata al ricorso;

Ricorrente

contro

CP_1 p. i. *P.IVA_1*, in persona dell'amministratore unico *[...]* *CP_2*, nonché per *Controparte_2*, c.f. *C.F._1* elettivamente domiciliati in Roma, Via Maria Barbara Tosatti n. 26, presso lo studio dell'Avv. Massimo Cirilli che li rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.

Resistente

A scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ritualmente depositato, *Parte_1* ha chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 671 e 669 bis c.p.c., *"il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili e degli eventuali crediti nei confronti di* *CP_1* *[...]* *Controparte_3* *e* *Controparte_2* *fino alla concorrenza del credito, che sarà oggetto del giudizio di merito, per la complessiva somma di 2.000.000,00 euro*

comprensiva di capitale, interessi corrispettivi e spese, o diversa somma ritenuta di giustizia, confermando il decreto all'esito del contraddittorio".

Parte_1 è una società operante nel settore del credito al consumo che, attraverso l'attività di intermediazione di *CP_1* e *[...]* *CP_2*, eroga finanziamenti alle autoconcessionarie convenzionate.

In particolare, parte ricorrente ha sostenuto che in forza di contratto di mandato, del 21.01.2019, ha affidato all'agente in attività finanziaria *CP_1* di cui *Controparte_2* è legale rappresentante, l'incarico di promuovere nella regione Lazio l'attività di convenzionamento delle autoconcessionarie da finanziare.

Parte ricorrente ha, quindi, dedotto che gli odierni resistenti, attraverso l'utilizzo della convenzione intercorrente tra *Parte_1* e la *[...]* *Controparte_3* hanno trattenuto somme destinate ai finanziamenti per un totale di 1,7 milioni di euro oltre al costo delle provvigioni per l'attività di intermediazione.

In particolare, parte ricorrente ha evidenziato come la *Controparte_3* *[...]* a fronte dei finanziamenti ottenuti attraverso l'intermediazione di *CP_1* *[...]* e *Controparte_2*, non ha mai acquistato gli autoveicoli cui le somme erano destinate, impedendo ai clienti finali di acquistare le auto e omettendo poi di rimborsarle le somme finanziate.

Dunque, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente la *CP_3* *[...]* avrebbe distratto le somme finanziate direttamente in favore degli odierni resistenti.

Alla luce di ciò, e dell'incapienza patrimoniale nonché dell'assenza di beni mobili e immobili dei resistenti, *Parte_1* ha chiesto il sequestro conservativo delle somme suddette.

Si è costituita parte resistente la quale ha contestato quanto esposto da parte ricorrente sostenendo l'assenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e la mancata precisa indicazione della tutela di merito che parte ricorrente intenderà azionare nel successivo giudizio di merito.

All'udienza dell'08.06.2022, parte ricorrente ha evidenziato l'assenza di prova in atti dell'acquisto dei beni da parte della licenziante *Controparte_4*

come da contratto; parte ricorrente ha affermato che 97 delle 195 pratiche perfezionate nei confronti del convenzionato sono state caricate dall'agente e i relativi finanziamenti, quindi, sono stati ottenuti abusivamente e, inoltre, il *CP_2* ha costituito con il *Per_2* una società concorrente con quella della *Controparte_3* che risulta acquirente di una delle macchine compravendute. Inoltre, il procuratore della *Parte_1* ha dichiarato che i rapporti con *CP_5* sono iniziati nel 2019 e con *[...] Controparte_3* nel 2021 grazie alla presentazione effettuata dalla *CP_5 [...]*

****

Il ricorso è fondato.

Il sequestro conservativo è preordinato alla tutela della garanzia generica che assiste il diritto di credito, essendo diretto ad impedire che il debitore possa compiere atti dispositivi del proprio patrimonio e, quindi, pregiudizievoli dell'interesse del creditore.

Al fine di concedere la misura del sequestro conservativo è necessario accertare la presenza dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora.*

Il *fumus boni iuris* si specifica nella presumibile fondatezza della domanda di merito rispetto alla quale è strumentale la tutela cautelare. L'accertamento di tale requisito ad opera del giudice è basato su un giudizio di verosimiglianza in ordine alla posizione giuridica dedotta in ricorso.

Ciò comporta che l'onere della prova gravante sul ricorrente è meno intenso rispetto al giudizio di cognizione, in quanto, non deve consistere nella dimostrazione piena ed assoluta del credito, ma è sufficiente che dello stesso sia accertata la probabile esistenza, restando riservata al giudizio di merito ogni altra indagine sulla sua effettività.

Il *periculum in mora*, invece, si sostanzia nella sussistenza del "*fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito*", secondo un apprezzamento non esclusivamente soggettivo del creditore, ma basato sul concreto pericolo che la parte ricorrente, nel tempo occorrente per la definizione della causa proposta in via ordinaria, perda la possibilità di soddisfare il proprio credito.

Nel caso di specie appaiono sussistenti sia il *fumus boni iuris* sia il *periculum in mora.*

Riguardo al primo presupposto, sulla base del giudizio di verosimiglianza suddetto, risulta, innanzitutto, pacificamente esistente il rapporto contrattuale di mandato tra l'odierna ricorrente e la CP_1 il cui legale rappresentante è Controparte_2 . Ciò posto, da quanto allegato documentalmente da parte ricorrente, appare sufficientemente comprovata una vendita fittizia di minicar attraverso la quale Controparte_3 ha distratto in favore degli odierni resistenti le somme destinate al finanziamento.

Infatti, a fronte della documentazione riversata in atti dalla ricorrente e attestante l'attività distrattiva in circa la metà delle pratiche oggetto di finanziamento, parte resistente non ha dimostrato l'esistenza di alcuna vendita effettiva delle automobili. In particolare, parte ricorrente ha allegato documenti attestanti le richieste di finanziamento effettuate dal CP_2 , caricandole sul portale informatico dell'odierna ricorrente utilizzando le proprie credenziali, in modo irregolare falsificando i certificati PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e inducendo anche la polizia giudiziaria ad eseguire delle indagini. (doc. 22, doc. 23 e doc. 24).

Inoltre, CP_2 rendendo dichiarazioni in giudizio, non ha contestato di aver costituito, successivamente all'attività di intermediazione svolta per la [...] Parte_1 una società concorrente alla Controparte_3 [...] in violazione dei rapporti di convenzione esclusiva tra l'odierna ricorrente e le concessionarie.

Alla luce di ciò risulta verosimile l'avvenuto inadempimento del contratto di mandato da parte di CP_1 e il concorrente comportamento illecito dell'intermediario Controparte_2 in danno dell'odierna ricorrente, rappresentato dalla costituzione di altra società svolgente attività analoga e parallela rispetto a quella dell'intimata, al solo verisimile fine di farle svolgere attività di prestanome.

Parimenti risulta sussistente il *periculum in mora* posto che sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo può ritenersi esistente la possibilità che [...]

[..

[...]

Controparte_6 possa perdere la possibilità di soddisfare il proprio credito nei confronti delle parti resistenti.

Riguardo al profilo oggettivo dalle visure della Controparte_3 e della CP_1 depositate dalla ricorrente, risulta comprovata la precaria situazione finanziaria delle parti resistenti. In particolare, la prima è una società avente capitale sociale pari a euro 1.000,00 priva di beni, non risultando come suddetto proprietaria di alcun autoveicolo. CP_1 invece, operando in esclusiva per conto dell'odierna ricorrente, a causa del recesso dal contratto effettuato da quest'ultima non è più operativa.

Allo stesso modo, in relazione al profilo soggettivo, infatti, in base a quanto dimostrato da parte ricorrente si può ritenere esistente il concreto rischio che i resistenti possano compiere ulteriori azioni pregiudizievoli degli interessi patrimoniali della ricorrente posto che, inoltre, risulta essere già stata costituita una nuova società, da parte del CP_2, con l'utilizzo delle somme oggetto del finanziamento.

Infine, non può ritenersi fondato quanto esposto da parte resistente circa la mancanza di indicazione della ricorrente delle successive azioni di merito. In primo luogo, in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'indicazione e individuazione della domanda di merito cui il ricorso cautelare è strumentale, è necessaria solo nel caso di domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. trattandosi di una tutela atipica e non, quindi, nel caso specifico. Inoltre, in quanto, sia nel ricorso sia in sede di udienza Parte_1 ha specificato di voler agire a titolo di inadempimento contrattuale nei confronti di CP_1 e a titolo extracontrattuale nei confronti di Controparte_2.

Dunque, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, il ricorso deve essere accolto, e pertanto deve autorizzarsi il sequestro conservativo della somma di euro 2.000.000,00.

Spese all'esito del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, pronunciandosi sulla domanda cautelare proposta con il ricorso, depositato in data 22.04.2022, *ex* art. 671 e 669-*bis* e s.s., c.p.c., da

Parte_1 nei confronti di *CP_1* e *[...]* *CP_2*, così dispone:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, autorizza *Parte_1* al sequestro conservativo del patrimonio (beni immobili, beni mobili e crediti) delle parti resistenti *CP_1* e *Controparte_2* fino alla concorrenza di euro 2.000.000,00;
- spese all'esito del giudizio di merito.

Roma il 23 giugno 2022

Il Giudice
Andrea Postiglione